

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley 53/1984, de 26 de diciembre

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Para estudiar la Ley 53/1984, localiza la materia en el mapa (incompatibilidad, prohibición de actividades privadas, límites y excepciones, etc.). Luego repasa las reglas en las secciones y, por último, confirma la literalidad consultando el artículo señalado en cada bloque.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Ámbito y regla general de incompatibilidad	2.1-2.2, 1.1, 1.3	Determina a quién se aplica. Regla: no compatibilizar un segundo puesto/cargo/actividad en el sector público salvo supuestos previstos. Además, incompatibilidad con actividades que impidan o menoscaben el cumplimiento o la imparcialidad.
Compatibilidad por segundo puesto: límites económicos	7.1-7.2	Para autorizaciones de compatibilidad en el sector público exige que la suma percibida no supere los topes fijados. El segundo puesto no computa para trienios ni derechos pasivos.
Actividades privadas: prohibiciones y reglas de intervención	11.1, 12.1.a-12.1.d, 15	No ejercer actividades privadas relacionadas con las del Departamento/Organismo donde se está destinado. Prohibición si se interviene o se interviene en dos años o se debe intervenir por razón del puesto, con límites sobre participación, cargos y capital. Prohíbe usar la condición pública para actividad mercantil/industrial/profesional.
Autorización de actividades privadas: presencia y requisitos	12.2, 14	Actividades privadas con presencia efectiva en horario igual o superior a la mitad de la jornada semanal solo se autorizan si la actividad pública es de prestación a tiempo parcial. Toda actividad profesional fuera de Administraciones requiere reconocimiento previo de compatibilidad.
Segundo puesto en el sector público y sumas de jornadas	10, 13	Si se accede a un nuevo puesto incompatible, hay que optar dentro del plazo de toma de posesión. Además, no se reconoce compatibilidad para actividades privadas cuando la suma de jornadas de ambos puestos/actividades públicos alcanza o supera la máxima.
Profesores universitarios y profesorado en regímenes especiales	4.1-4.4, 16.2-16.4, 5.1-5.2, 6.1	Reglas y excepciones para compatibilizar docencia universitaria asociada (tiempo parcial), funciones en sector público sanitario/investigación (tiempo parcial reglamentariamente autorizado) y trabajos del art. 11 de la Ley de Reforma Universitaria. Dedicación a tiempo completo como especial dedicación; excepciones para asociado e investigación/asesoramiento. Profesores con posibilidad de compatibilidad con límites. También: compatibilidad de cargos electivos con retribución de una sola actividad.
Órganos competentes, registros y prevención/ejecutividad	9, 17.1-17.2, 18, 20.1-20.3	Define qué órgano autoriza o deniega compatibilidades. Indica responsables autonómicos/universidad. Exige inscripción de las resoluciones en registros. El incumplimiento se sanciona, con ejecutividad de la incompatibilidad; además, se mantiene el deber de asistencia y se encomienda prevenir o corregir incompatibilidades.
Excepciones al régimen y carácter sancionador	19, 8.1, 16.1, 16.3	Excluye determinadas actividades (p. ej., derivadas del patrimonio personal o familiar, sin perjuicio del art. 12). Limita dietas por pertenencia a Consejos. Regla de no autorización por factor de incompatibilidad en ciertos supuestos; excepciones para profesor asociado y para investigación/asesoramiento.

3. Ámbito de aplicación y compatibilidad en el sector público (arts. 2.1-2.2, 1.1, 1.3, 10)

Quién queda sujeto y regla de base

- La Ley se aplica al personal civil y militar al servicio de la Administración del Estado y de sus Organismos públicos (y todo personal en el ámbito delimitado, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación).
- No se puede compatibilizar el desempeño, por sí o por sustitución, de un segundo puesto/cargo/actividad en el sector público, salvo los supuestos previstos.

Incompatibilidad funcional y toma de posesión

- El puesto es incompatible con cualquier cargo/profesión/actividad que pueda impedir o menoscabar el cumplimiento estricto o comprometer imparcialidad o independencia.
- Si el nuevo puesto resulta incompatible, hay que optar entre uno y otro dentro del plazo de toma de posesión.

4. Límites para autorizar compatibilidad: dinero y efectos (arts. 7.1-7.2)

Techo retributivo y grupos

- La suma percibida por ambos puestos/actividades no puede superar la remuneración prevista en PGE para Director General ni el principal estimado en dedicación ordinaria, con incrementos según grupo.
- Los incrementos varían por grupo A (30%) hasta grupo E (50%).

Efectos en trienios y derechos pasivos

- Los servicios del segundo puesto no computan para trienios ni para derechos pasivos.
- Puede suspenderse la cotización a este último efecto.

5. Prohibición y alcance de las actividades privadas (arts. 11.1, 12.1.a-12.1.d, 15)

Prohibición ligada al puesto y a la intervención

- No se pueden realizar actividades privadas, incluidas profesionales, por sí o mediante sustitución, cuando estén relacionadas directamente con las del Departamento/Organismo/Entidad donde se está destinado.
- Se prohíbe en asuntos en que se interviene, se intervino en los dos últimos años o se deba intervenir por razón del puesto público.

Cargos, monopolios y límites de participación

- Prohibido desempeñar cargos en empresas/sociedades concesionarias, contratistas, arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación/aval del sector público.
- Prohibida la participación superior al 10% en el capital de esas empresas/sociedades.

6. Autorización de actividades privadas: presencia, requisito de compatibilidad y deberes (arts. 12.2, 14, 20.2)

Presencia efectiva y condición de tiempo parcial

- Si la actividad privada requiere presencia efectiva en horario igual o superior a la mitad de la jornada semanal, solo puede autorizarse si la actividad pública es de prestación a tiempo parcial.
- La regla opera como condición de autorización para actividades privadas con alta presencia.

Reconocimiento previo y no excusa operativa

- El ejercicio de actividades profesionales/laborales/mercantiles/industriales fuera de Administraciones requiere previo reconocimiento de compatibilidad.
- La actividad compatible no sirve de excusa para el deber de residencia, asistencia y el correcto desempeño.

7. Excepciones con profesorado y cargos electivos (arts. 4.1-4.4, 16.2-16.4, 5.1, 5.2, 6.1)

Docencia universitaria y regímenes parciales

- Puede autorizarse compatibilidad para ser Profesor universitario asociado con dedicación no superior a tiempo parcial.
- Para personal docente e investigador, puede autorizarse un segundo puesto en sector público sanitario o exclusivamente investigador, incluyendo dirección científica, si reglamentariamente se autorizan como prestación a tiempo parcial.

Otras autorizaciones relevantes

- Dedicación a tiempo completo del profesorado universitario se considera especial dedicación; se prevén excepciones para profesor asociado y para investigación/asesoramiento científico o técnico en supuestos concretos.
- Compatibilidad de cargos electivos: en los supuestos del art. 5.1 solo puede percibirse retribución de una de las dos actividades, sin perjuicio de dietas/indemnizaciones/asistencias.

8. Procedimiento, registros, prevención y sanción (arts. 9, 17.1-17.2, 18, 19, 20.1-20.3)

Órganos competentes e inscripción

- La autorización o denegación de compatibilidad corresponde al Ministerio de la Presidencia (o a los órganos competentes autonómicos o al Pleno local adscrito), con informe en su caso.
- Las resoluciones deben inscribirse en los Registros de Personal correspondientes.

Incumplimiento y deber organizativo

- El incumplimiento se sanciona conforme al régimen disciplinario, sin perjuicio de la ejecutividad de la incompatibilidad incurrida.
- Los órganos directores/inspectores/jefatura deben prevenir o corregir, bajo su responsabilidad, las incompatibilidades del personal.

9. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Opción en caso de incompatibilidad al acceder a nuevo puesto (plazo de toma de posesión)	Dentro del plazo de toma de posesión	10

10. Diferencias y puntos de confusión

Prohibición general de segundo puesto en el sector público vs. compatibilidad posible por supuestos

previstos: El art. 1.1 establece la prohibición del segundo puesto/cargo/actividad en el sector público, pero los arts. 4 y 7 configuran supuestos en los que puede autorizarse compatibilidad, sometida a límites (p. ej., cuantías del art. 7.1).

11. Cierre de repaso

Usa el mapa para identificar rápidamente la cuestión (privadas, retribuciones, profesorado, procedimiento o sanción). Después, contrasta siempre la regla exacta en la literalidad: algunos “permitidos” (p. ej., docencia asociada o investigación/asesoramiento) están condicionados por tiempo parcial o por límites específicos.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.